

0004488-26.2016.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... e desconhecia esse. Acredita que estava sendo preso por tráfico. Não tinha drone em casa e sim avião e helicóptero porque era aviador. Conhecia Reinaldo, vendeu um carro pra ele. Conhecia Danilo do local que morava, frequentavam a mesma padaria e leilões. Conheceu Jonas por causa de Reinaldo. Não conhecia Luís Araújo. Realmente foi em um posto onde Reinaldo e Jonas estavam e acredita ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004488-26.2016.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004488-26.2016.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 53/2016 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 982/2016 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO LAMEU e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

DANILO LAMEU, REINALDO DE ÁVILA JÚNIOR, vulgo "Neguinho", LUIZ ANTÔNIO DA CUNHA JÚNIOR, vulgo "Frango", LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO e JONAS SIMÕES ANTÔNIO, qualificados nos autos, estão sendo denunciados como incurso, por duas vezes, no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (redação anterior à dada pela Lei nº 13.654/2018), porque segundo apurado, no dia 01 de março de 2016, entre 01h e 04h30, na Rua Torres Del Paine, nº 36, no Condomínio Residencial Aruã Brisas, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, os acusados, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para si, a quantia de R\$12.700,00 e joias diversas, dentre elas um anel de cor dourada, duas alianças de cor prata e duas alianças de cor dourada,

avaliados em R\$15.000,00, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra Luiz Angelo Berolazzi e Edelaine Gomes da Silva, proprietários dos bens, mantendo as referidas vítimas em seu poder e restringindo a sua liberdade. A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2020 (fls. 513) os réus foram citados (fls. 585, 604, 605, 608 e 610) e apresentaram resposta à acusação às fls. 617/620, 634/636, 638/348, 649/650.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 671/672).

Durante a instrução processual, foram ouvidas uma das vítimas, três testemunhas e interrogatório dos réus por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram memoriais (fls. 929/938, 943/494, 948/954, 956/969 e 981/1007).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Inicialmente, os procedimentos de interceptação telefônica seguiram os devidos trâmites legais, foram autorizados judicialmente, não havendo que se falar na ocorrência de nulidade ou cerceamento de defesa.

Sequer a degravação das conversas interceptadas, constitui requisito de validade do procedimento de escuta telefônica, que se considera regular com a elaboração de auto circunstanciado pela autoridade policial. Não obstante, as transcrições encontram-se acostadas aos autos às fls.92/132.

A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Não é necessária a transcrição integral dos diálogos gravados durante a quebra de sigilo telefônico, sendo suficiente o auto circunstanciado do apurado" (HC 127.338 5ª Turma Relator Min. Arnaldo Esteves Lima j.17.11.09 DJ 7.12.09).

"É válida a prova obtida por meio de interceptação de comunicação telefônica, quando a autoridade policial observa todos os requisitos exigidos pela Lei 9.296/96, que, ressalte-se, não determina que a gravação das conversas interceptadas seja feita por peritos oficiais" (AgRg no Ag 988.615 5ª Turma Relator Min. Laurita Vaz j.15.12.09 DJ 8.2.10).

No mais, as conversas obtidas por meio de interceptação telefônica realizada noutro procedimento (crime de roubo), ressalte-se que a jurisprudência é tranquila em aceitar elementos indiciários obtidos por meio de utilização de interceptação telefônica realizada para se apurar outro crime, consistente na aplicação do que vem sendo chamado pela doutrina de fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito.

Sobre o tema, Luiz Flávio Gomes assim leciona:

"Mas no curso da comunicação telefônica ou telemática podem surgir outros fatos penalmente relevantes, distintos da 'situação objeto da investigação'. Esses fatos podem envolver o investigado ou outras pessoas. De outro lado, podem aparecer outros envolvidos, com o mesmo fato investigado ou com outros fatos, diferentes do que motivou a decretação da interceptação. É nisso que reside o fenômeno da serendipidade, que significa procurar algo e encontrar coisa distinta (buscar uma coisa e descobrir outra, estar em busca de um fato ou uma pessoa e descobrir outro ou outra por acaso)." - (Natureza jurídica da serendipidade nas interceptações telefônicas. Disponível em <http://www.lfg.com.br>. 18 de março de 2009).

Nestes termos a Jurisprudência:

O fato de elementos indiciários acerca da prática de crime surgirem no decorrer da execução de medida de quebra de sigilo bancário e fiscal determinada para apuração de outros crimes não impede, por si só, que os dados colhidos sejam utilizados para a averiguação da suposta prática daquele delito. Com efeito, pode ocorrer o que se chama de fenômeno da serendipidade, que consiste na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação. Precedentes citados: HC 187.189-SP, Sexta Turma, DJe 23/8/2013; e RHC 28.794-RJ, Quinta Turma, DJe 13/12/2012. HC 282.096-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2014.

STJ, HC 187189: "Ainda que as condutas imputadas aos ora pacientes não guardem relação direta com aquelas que originaram a quebra do sigilo, mostra-se legítima a utilização da referida medida cautelar preparatória, se por meio dela descobriu-se fortuitamente a prática de outros delitos."

De qualquer modo, o encontro fortuito de provas, conhecido como o fenômeno da serendipidade, não enseja qualquer nulidade, nos termos da iterativa jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE INVESTIGAÇÃO DIVERSA. OPERAÇÃO MERCADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIIDADE). INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. 2. No caso, conforme se extrai da exordial acusatória, o crime de evasão de divisas foi descoberto fortuitamente por meio de interceptação telefônica, decorrente de investigação diversa, no contexto da Operação Mercador, em que se apuravam crimes de contrabando e descaminho de produtos em tese praticados pelos mesmos acusados. 3. Em homenagem à perfeita aplicação da serendipidade, entende-se que as provas são lícitas, sobretudo porque originadas de interceptação telefônica em desfavor da mesma ré. 4. Nos termos do entendimento consolidado do STJ, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre no caso. 5. Recurso não provido. (STJ - RHC 94.803/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Ademais, não prospera a alegação de inépcia da denúncia.

Verifica-se que a inicial acusatória oferecida descreveu satisfatoriamente os elementos e circunstâncias que promoveram a ação penal, indicando o nexo causal, motivado pelas ações dos réus, permitindo a plena defesa.

Da mesma forma, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, sendo necessária, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Cumpridos os requisitos legais, não há nulidades a serem reconhecidas.

Passo à análise do mérito.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência a fls. 04/05, 82/84, 86/88, 141/148, 162/172, 193/198, 206/212, 228/232, 340/342, 343/348, 349/351, 352/353, 354/356, auto de reconhecimento de objetos a fls. 08, relatórios de investigação a fls. 92/132, 241/151, 252/284, 285/286, 287/295, 296/298, 314/323, 325/332 (monitoramento de quebra de sigilo e comunicações telefônicas, com análise de ERBs), autos de exibição e apreensão a fls. 149/161, 173/192, 199/205, 216/227, 233/240, bem como pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

Em sede de investigações, a vítima Luiz Ângelo Bertolazzi declarou que reside no Condomínio Aruã Brisas, situado nesta cidade. Quando estava dormindo na companhia de sua esposa, foram acordados por três indivíduos, os quais portavam armas de fogo, que anunciaram tratar-se de um assalto. Indicou aos roubadores aonde poderiam localizar dinheiro e joia, tendo entregue a um deles, joias e a importância em dinheiro de R\$12.700,00. Chegou a passar mal, em virtude de se encontrar com a saúde debilitada, sendo certo que um dos indivíduos autorizou que ele fizesse uso de remédio, ainda dizendo que era para ficar calmo, pois, estavam ali somente para roubar. Permaneceram em sua residência cerca de uma hora e meia, quando então o informaram que os levariam para outra residência ali no condomínio, sendo que lá já haviam mais três famílias rendidas. Disseram que era para ficar tranquilo, pois, só tinham mais uma residência para irem. Foi levado com sua esposa para essa outra residência, lá permanecendo até por volta de 04h30min. Os seguranças do condomínio

chegaram a tocar a campainha da residência onde estavam rendidos com as demais famílias, sendo que os roubadores conseguiram se evadir do local neste instante. Todos os roubadores usavam touca que lhes recobria o rosto e blusa de manga comprida. Não tem condições de reconhecer os roubadores. Reconheceu algumas joias subtraídas de sua residência, a qual lhes foi entregue em auto próprio. Nem ele, nem sua esposa sofreram agressão por parte dos roubadores (fls. 06/07).

No mesmo sentido, foi o seu depoimento prestado ainda em sede de investigações: "além dos três agentes que o abordaram em sua casa, haveria outros agentes e quais as condutas destes, inclusive se algum deles teria permanecido vigiando-os quando da privação de liberdade em outra casa (fls. 411/413)".

Luiz Ângelo Bertolazzi deixou de ser ouvido em juízo, em virtude de seu falecimento.

Destaco que os depoimentos prestados durante a fase policial podem ser utilizados em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, para a formação da convicção do Juízo, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) "os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo" (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)" (RHC 205316 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/09/2021, public. 24/09/2021).

Em Juízo, a vítima Edilaine Gomes da Silva contou que estava em sua residência com seu marido, ambos dormindo no quarto, quando três indivíduos entraram armados e estavam com roupas da cabeça aos pés, impedindo de vê-los. Anunciaram o assalto e que queriam joias e dinheiro e não fariam nada. Seu marido falou onde estavam as coisas. Eles reviraram o closet e pegaram tudo. Ficaram por cerca de uma hora na casa e depois os colocaram em um carro e os levaram à rua de trás e lá tinham duas famílias também vítimas do roubo, mais a mulher da casa. Eles ainda assaltaram outras casas depois, tendo aparecido no local mais uma família. O motorista do carro usava máscara. Ficaram cerca de cinco horas com eles subtraindo dinheiro e joias. Recuperaram as joias, mas o dinheiro não. Foi à delegacia e reconheceu as joias que foram recuperadas. Não tem condições de reconhecer os roubadores, pois eles usavam roupas dos pés à cabeça, vestidos iguais.

A testemunha Alexandre Batalha, delegado de polícia, disse que houve o registro de roubo a uma casa situada em condomínio de alto padrão. As vítimas, após o assalto, receberam ligações dos agentes que as extorquiram, exigindo mais dinheiro e ameaçando de matar os filhos. Policiais fizeram a escuta telefônicas das vítimas, mediante autorização judicial, e foi constatada a extorsão. Os telefonemas foram realizados em diversos lugares. Foi possível identificar a linha telefônica de propriedade do réu Luiz. Houve interceptação telefônica. Apuraram que se tratava de organização criminoso voltava a prática de assaltos a residência. Eles tinham divisão de tarefas e modus operandi próprio. Os réus foram identificados nas conversas interceptadas, nelas eles comentavam sobre o condomínio Brisas também, que era mais fácil fazer assalto. Houve cumprimento de mandados de busca e prisão, sendo que parte dos bens das vítimas foi encontrado com os réus. Jonas era um dos alvos interceptados e foi constatada conversa dele com Luiz Cunha, afirmando "você precisa ameaçar mais as vítimas", demonstrando que tinha certa ingerência sobre Luiz, que fazia as ligações, e dava ordem. No momento da busca, Jonas tentou fugir, mas foi detido. O aparelho de telefone celular usado para a comunicação entre eles foi apreendido. As conversas se referiam à prática de crimes. Foi constatado que Luiz Cunha e Jonas se encontraram em um posto de combustível. As vítimas não reconheceram os agentes, eles usavam toucas que cobria o rosto. Os bens estavam na casa de Luiz Cunha. Soube que as vítimas foram abordadas enquanto dormiam. Os agentes estavam armados e ameaçavam as vítimas.

Michel Ferreira Castilho, policial civil, contou que havia interceptação telefônica em andamento, referente a um roubo de condomínio. Na noite anterior, os alvos conversaram a respeito de um roubo. Na manhã do dia 01 de março, souberam do roubo a casa. Eles se encontraram em um posto de combustível. Encontraram diversos bens

na casa de Danilo, um veículo Corolla roubado e roupas úmidas, inclusive camisetas da policial. Os agentes utilizaram uma antena que estava localizada na área em que situado o imóvel onde ocorreu o roubo. Foi possível identificar conversa entre todos os réus. Luiz Cunha se encontrou com os réus no posto, durante o dia. Estavam Luiz Cunha, Jonas e Danilo. Houve o cumprimento de mandados de busca na casa e encontraram alguns dos bens das vítimas deste processo. Pela identificação da ERB constatou que os aparelhos utilizados pelos réus estavam no local do crime. No mesmo sentido, Murillo Yago Batalha relatou que participou das investigações. Foram acionados na Delegacia de Polícia de Mogi para atender uma primeira vítima que morava no condomínio residencial entre as cidades de Arujá e Mogi das Cruzes, denominada Ecopark. Era roubo a residências. Era policial civil à época. Identificaram os cinco roubadores e fizeram várias diligências, inclusive interceptação telefônica e conseguiram esclarecer uma série de roubos praticados por eles. Durante as investigações, foi representada interceptação telefônica, mandado de busca e prisões temporárias. Vários inquéritos foram instaurados para responsabilizá-los pelos crimes. Foram encontrados diversos bens das vítimas. Dois dias antes da operação, já estavam monitorando os investigados e eles cometerem outro roubo, dessa vez entraram no condomínio. Monitoraram e perceberam naquele dia uma movimentação atípica e descobriram um carro Corolla, esse veículo estava com movimentação atípica, se não se engana, era um veículo roubado ou que foi apreendido, o veículo estava com o réu Danilo. Quando cumpriram as diligências foram feitos acompanhamentos velados. Entraram dois dias antes no Aruã e fizeram diversas vítimas. Estava sendo preparada a operação policial e então no dia seguinte ao roubo praticado pela quadrilha neste condomínio. Na interceptação eles tinham falado de armas de fogo, de fardas de policiais. Cumpriram diligências e fez na casa de Reinaldo, lá foram apreendidas armas de fogo e roupas de policiais civis. As vítimas diziam sobre armas e jaquetas de policiais. Foram apreendidos bens, drones usados. Tinham uma pequena equipe de investigação e ficou incumbido de apurar a conduta de Reinaldo, mas conversava com os outros investigadores sobre os roubadores. Eles falavam sobre crimes. Na primeira vítima, Luiz Antônio era o responsável de extorquir as vítimas após o roubo, ameaçando de retornar a residência e sequestrar os filhos das vítimas. Eram perigosos. Pelo o que foi apurado os telefones apreendidos batiam nas antenas que foram usadas para captar sinais, inclusive foram descobertos outros crimes que sequer era sabido, como uma extorsão mediante sequestro. Danilo foi um dos últimos a ser identificado, ele residia em um dos condomínios de luxo. Com ele foram apreendidos roupa de policial civil e carros roubados. Reinaldo morava em Jacareí, fez sua prisão e a busca apreensão, encontraram diversas armas de fogo. Jonas morava na região do Vale do Paraíba. Nas buscas ele tentou se esconder no sótão, ele era procurado pela polícia. O Luiz mais novo de idade morava em Arujá, ele que ligava para as vítimas para fazer extorsões. Na casa dele foram apreendidas armas, drogas. Luiz tinha uma voz forte e foi reconhecido por vítimas. A quadrilha foi denominada de "quadrilha do drone", porque as vítimas diziam terem visto drone dois dias antes na casa delas. Eles entravam por trás, na mata, e conseguiam acessar o condomínio para praticar os assaltos. Foi possível pegar mensagens de texto entre eles, indicando como agiam. Um dos roubadores aguardava do lado de fora para levar os comparsas. No último roubo, eles roubaram várias casas e colocavam as vítimas em uma única residência. Não os conhecia antes das investigações e não lembra o que falaram quando da prisão. Com Luiz da Cunha encontraram certa quantidade de entorpecentes, uma ou duas armas de fogo, aparelhos telefônicos diversos, drones e aviões que faziam filmagens e certa quantia de dinheiro. Um dos aparelhos encontrados na casa dele era o número interceptado. Foram tiradas fotografias deles nos encontros que praticavam. Não foi à casa das vítimas.

O acusado Luiz Antônio da Cunha Júnior disse que estava sendo investigado por outro processo e desconhecia esse. Acredita que estava sendo preso por tráfico. Não tinha drone em casa e sim avião e helicóptero porque era aviador. Conhecia Reinaldo, vendeu um carro pra ele. Conhecia Danilo do local que morava, frequentavam a mesma padaria e leilões. Conheceu Jonas por causa de Reinaldo. Não conhecia Luís Araújo. Realmente foi em um posto onde Reinaldo e Jonas estavam e acredita que Danilo foi

depois também, estavam negociando venda de carro. Vendia carro de leilões. O telefone apreendido em sua residência foi devolvido e não foi objeto de investigação. Tinha um telefone que era de uma ex-mulher. Na delegacia tinham diversos telefones e o Delegado perguntou quais lhe pertenciam e então os apontou (eram dois). Depois foi ver e tinham outros telefones vinculados ao seu nome. Não conhece o condomínio Aruã, bem como não participou de roubos. Não foram encontradas joias na sua casa, consigo foram apreendidas joias de sua então esposa, e outras que não foram reconhecidas e foram devolvidas. Foi preso por causa das joias que foram relacionadas em seu nome. Não tinha drone em sua casa e, também, o relacionaram ao seu nome. Não foi reconhecido pelas vítimas de nenhum processo. Acredita que é o quinto processo que responde por roubo. Conheceu Reinaldo por um anúncio e acredita que ele morava na cidade de Jacareí.

Danilo Lameu disse que não tem nada a ver com o crime e infelizmente conhecia as pessoas envolvidas. É amigo do irmão do Luiz Antônio de Araújo e por isso o conhece. Conheceu Luiz Antônio da Cunha em dezembro de 2015. Conheceu Reinaldo e Jonas em janeiro de 2016. Possui um estacionamento e vende carros de leilão, por isso conheceu Reinaldo e Jonas.

Luiz Antônio de Araújo disse que não tem nada a ver com o roubo. Conhece Danilo do bairro, ele jogava bola com seu irmão. Conhece Reinaldo porque o pai dele tem oficina em Ferraz e já levou seu veículo para ele consertar. Em sua casa apreenderam sua aliança de casamento, dinheiro da pensão de sua mãe, relógio, carro, moto, tudo que viram, levaram embora. Devolveram apenas o carro de sua esposa. Não foi apreendida roupa em sua casa e nem máscara.

Jonas Simões Antônio disse que não tem nada a ver com o roubo. Os policiais foram vagos nas respostas e em perguntas feitas em Juízo. Na época possuía uma pizzaria e no horário de funcionamento não estaria em outro local. A pizzaria funcionava das 18h às 24h. Estava procurado pela polícia naquela época, mas já resolveu. Na sua casa foram apreendidos telefones pertencentes a si, sua esposa, filho e funcionários. Apenas não conhece Luiz Araújo. Reinaldo tinha lanchonete próxima ao seu apartamento e criou amizade com ele. Indicou Luiz Cunha por vender carros populares e este lhe indicou Danilo, pessoa que acabou por contratar. Possuíam funcionários trabalhando na pizzaria, como caixa, pizzaiolo, ajudante de pizzaiolo e motoboys.

Reinaldo de Ávila Júnior disse que não tem envolvimento com o crime. Conhece Luiz da Cunha desde novembro de 2015 porque comprou um carro com ele, tendo-o conhecido por meio de um site. Conheceu Danilo em dezembro de 2015, também para comprar um carro. Conversou com ele em 25 de janeiro de 2016. Jonas frequentava uma lanchonete que tinha com sua esposa. Conhece Luiz Araújo da cidade de sua família.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade dos réus pelo delito em apreço.

As escusas dos acusados não encontraram amparo nos elementos acostados aos autos. Os relatos das testemunhas policiais se demonstraram afinados e coerentes, e indicaram os réus como sendo os indivíduos que praticaram o delito descrito na denúncia.

Ressalta-se que as autoridades policiais não tinham motivo escuso para pretenderem prejudicar os réus gratuitamente e imputar a eles crime de tamanha gravidade.

Aliás, já se decidiu: "Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

A investigação teve suporte inicial após o grupo criminoso ter executado roubo à residência, com emprego de arma de fogo, excessivo número de agentes, ameaça, invasão de domicílio e privação de liberdade por tempo mais do que relevante, registrado pelo boletim de ocorrência nº 137/2016 (fls. 82/84 e 92/132).

Após a prática delitiva, os roubadores passaram a extorquir uma das vítimas, por meio de ligações telefônicas exigindo o pagamento de dinheiro, sob a grave ameaça de voltar em sua residência e sequestrar seus filhos, o que ensejou a autorização judicial para interceptação telefônica (fl.92/132).

As ligações revelaram a estrutura da organização criminosa e modus operandi, com uso, inclusive, de drones, com o objetivo de analisar, por via aérea, os futuros alvos. Apurou-se, ainda, que as linhas telefônicas utilizadas pelos acusados encontravam-se na região do crime, no momento de sua prática (fls.283, fls.314/323).

A corroborar, depreende-se da interceptação que, no dia 24/02/2016, às 12h19, Jonas (nº 11- 98178-3219) inicia uma conversa com Danilo (nº 12- 98169-8489), perguntando se ele sabe sobre o "Brisas", dizendo que lá é "facinho". Danilo diz que sabe. Em continuidade, Jonas diz que as residências ainda estão sendo construídas e que tem uma casa sinistra. Danilo responde: "ah tá, eu topo entrar, mas os cara, como que é que os cara vão sabe onde vai encosta, o veinho tinha falado com o cara de encontra uma lá, o cara foi compra uma lá e que, e se, as vezes o cara não lembra da rua" (fls. 327/328).

Pois bem. O crime em tela ocorreu em 01/03/2016, captando-se o seguinte diálogo às 04h39min, Jonas (nº 11- 98178-3219) telefona para Luiz Antônio da Cunha Júnior (nº 11- 95333-7205), dizendo que tiverem que correr dos caras porque "berrou lá". Posteriormente, Luiz disse que está chegando. Em continuidade, às 04h47min Luiz disse que chegou. Jonas responde para ele ir com o porta mala aberto (fls. 316/318).

Não bastasse, no dia anterior do crime, Danilo (nº 12- 98169-8489) enviou mensagem de texto para Luiz Antônio da Cunha Júnior (nº 11- 95333-7205) falando sobre a Rua Monte Anger, localizada dentro do condomínio (fls. 315/316). Sabe-se que as vítimas informaram que os roubadores perguntavam sobre a localização de determinada rua do condomínio, o que foi registrado no boletim de ocorrência nº 982/2016 (fls. 04/05). Em que pese às linhas telefônicas investigadas não estejam cadastradas em nome dos acusados, é evidente que a eles pertenciam, consoante bem demonstrado pelos relatórios policiais de fls. 92/132, 241/151, 252/284, 285/286, 287/295, 296/298, 314/323, 325/332.

Outrossim, importa dizer que as vítimas, Luiz e Edelaine, reconheceram parte de seus bens subtraídos (fls. 08 e 408/410), que acabaram sendo recuperados após cumprimento de mandados de buscas e apreensões nas residências dos réus (fls. 141/240).

Salienta-se que os réus já foram condenados por terem cometido diversos delitos juntos, conforme se infere das certidões criminais, o que afasta a alegação de que pouco se conhecem.

Anote-se também que os acusados Danilo e Luiz Antonio foram condenados juntos na Ação Penal nº 0080525-04.2009.8.26.0050, e ainda, com o acusado Reinaldo na Ação Penal nº 0001542-09.2016.8.26.0191 (fls. 768/769, 798 e 855/856).

Danilo, Reinaldo e Jonas foram condenados no processo 0000488-21.2016.8.26.0219 (fls. 769, 799, 830, 898/899).

Assim, mais do que demonstrado como os réus se dedicavam ao crime, sendo certo que estavam conluiados entre si.

Em relação às circunstâncias do delito, o emprego de arma de fogo para maior constrangimento das vítimas ficou evidenciado pela prova oral colhida, os ofendidos narraram que foram acordados por indivíduos armados. Aponto que foram apreendidas armas de fogo com alguns dos denunciados (fls. 141 e seguintes), sendo desnecessária a realização de perícia, como já vem decidindo os tribunais superiores.

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos

termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI /Julgamento: 04/11/2008).

Ademais, comprovada a restrição de liberdade das vítimas, que afirmaram, em suas declarações, que ficaram cerca de cinco horas em poder dos roubadores.

Por fim, descabido o reconhecimento do concurso formal impróprio (segunda parte do art. 70 do CP), eis que o crime foi cometido no mesmo contexto fático e não restou comprovado que os acusados agiram com desígnios autônomos em relação às duas vítimas.

Caracterizada, portanto, a infração penal, restando evidente que os réus agiram com identidade de propósitos, passo a dosar a pena.

Réu Danilo Lameu

Na primeira fase da dosimetria da pena, anoto que o acusado ostenta a prática de crime anterior (06/05/2015) a este fato (01/03/2016), com condenação (02/09/2019) e trânsito em julgado (14/09/2021) posteriores. Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido à majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso.

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido à majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso. Não há dúvidas de que a existência de condenações demonstra a personalidade deturpada, constituindo circunstância judicial desfavorável.

Ora, outro não é o fundamento da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, senão a presunção de inocência. Logo, nem de longe subsiste violação ao princípio, se certa é a definitividade da sentença condenatória.

Nesse sentido: “2. Não há constrangimento ilegal na primeira etapa da dosimetria, pois a condenação definitiva, utilizada para exasperar a pena-base, decorre de fato anterior ao crime em análise, embora seu trânsito em julgado seja posterior. 3. Os antecedentes criminais dizem respeito a fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia, motivo pelo qual o fundamento deduzido pode ser considerado para caracterizar Maus Antecedentes” STJ, HC 349154 / SP, 28/04/2016.

E, de igual modo: “Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza Maus Antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido”. (RE 608718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 divulg. 08-04-2011 public. 11-04-2011).

Acerca das circunstâncias, evidente maior reprovabilidade da conduta do réu a prática da infração penal na residência das vítimas, local inviolável, que deveria ser espaço de segurança e tranquilidade. Além de ter praticado o crime durante período noturno, momento de maior vulnerabilidade.

Nesse sentido:

[...] III - A pena-base foi exasperada em 1 (um) ano, tendo em vista as seguintes circunstâncias que gravitam em torno do fato: i) delito perpetrado no interior da residência da vítima; ii) agente que se valeu de relações familiares para cometer o ilícito; iii) uso de dissimulação para a consecução do desiderato delitivo; e iv) ação dirigida por motivo de vingança. IV - Os elementos levados a efeito para justificar a exasperação da pena-base encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual não há se falar na inexistência de elementos inidôneos. [...] (HC n. 512.510/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 1º/8/2019 - GRIFADO).

[...] 3. In casu, o desvalor das circunstâncias do crime foi justificado em elemento concreto e não inerente ao tipo penal, qual seja, a prática delitiva dentro da casa da vítima. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.016.011/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2018 - GRIFADO). [...] - Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus

operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar. [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.815/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 8/6/2021 - GRIFADO).

As vítimas apenas recuperaram parte dos bens subtraídos, suportando considerável prejuízo. Sobre a consequência da infração penal:

A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar à vítima (STF, RHC 117108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2013 - g.n).

Assim, diante dessas diretrizes, a pena será aumentada em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, pelos motivos já expostos durante a fundamentação desta sentença, presente as causas de aumento do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e arma de fogo, elevo a pena em 1/2, eis que "Quando houver uma única qualificadora, o aumento sobre a pena-base será de um terço; quando forem três, de metade; e, quando forem duas, de dois quintos, ou seja, entre o mínimo e o máximo estipulados (TACrSP, RJDTACr17/128 e 137, 24/314)"(Delmanto, Celso e outros, in Código Penal Comentado, 5a. edição, Ed. Renovar, p. 326), totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Por fim, sendo dois os patrimônios atingidos, eis que subtraída a aliança de cada uma das vítimas, de rigor o emprego do concurso formal, aumentado-se a pena em 1/6, finalizando 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Réu Reinaldo de Ávila Júnior

Na primeira fase da dosimetria da pena, anoto que o acusado ostenta a prática de crime anterior (06/05/2015) a este fato (01/03/2016), com condenação (02/09/2019) e trânsito em julgado (14/09/2021) posteriores. Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso.

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso. Não há dúvidas de que a existência de condenações demonstra a personalidade deturpada, constituindo circunstância judicial desfavorável.

Ora, outro não é o fundamento da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, senão a presunção de inocência. Logo, nem de longe subsiste violação ao princípio, se certa é a definitividade da sentença condenatória.

Nesse sentido: "2. Não há constrangimento ilegal na primeira etapa da dosimetria, pois a condenação definitiva, utilizada para exasperar a pena-base, decorre de fato anterior ao crime em análise, embora seu trânsito em julgado seja posterior. 3. Os antecedentes criminais dizem respeito a fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia, motivo pelo qual o fundamento deduzido pode ser considerado para caracterizar Maus Antecedentes" STJ, HC 349154 / SP, 28/04/2016.

E, de igual modo: "Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza Maus Antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido". (RE 608718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 divulg. 08-04-2011 public. 11-04-2011).

Acerca das circunstâncias, evidente maior reprovabilidade da conduta do réu a prática da infração penal na residência das vítimas, local inviolável, que deveria ser espaço de segurança e tranquilidade. Além de ter praticado o crime durante

período noturno, momento de maior vulnerabilidade.

Nesse sentido:

[...] III - A pena-base foi exasperada em 1 (um) ano, tendo em vista as seguintes circunstâncias que gravitam em torno do fato: i) delito perpetrado no interior da residência da vítima; ii) agente que se valeu de relações familiares para cometer o ilícito; iii) uso de dissimulação para a consecução do desiderato delitivo; e iv) ação dirigida por motivo de vingança. IV - Os elementos levados a efeito para justificar a exasperação da pena-base encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual não há se falar na inexistência de elementos inidôneos. [...] (HC n. 512.510/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 1º/8/2019 - GRIFADO).

[...] 3. In casu, o desvalor das circunstâncias do crime foi justificado em elemento concreto e não inerente ao tipo penal, qual seja, a prática delitiva dentro da casa da vítima. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.016.011/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2018 - GRIFADO).

[...] - Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar. [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.815/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 8/6/2021 - GRIFADO).

As vítimas apenas recuperaram parte dos bens subtraídos, suportando considerável prejuízo. Sobre a consequência da infração penal:

A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento insito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar à vítima (STF, RHC 117108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2013 - g.n).

Assim, diante dessas diretrizes, a pena será aumentada em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, pelos motivos já expostos durante a fundamentação desta sentença, presente as causas de aumento do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e arma de fogo, elevo a pena em 1/2, eis que "Quando houver uma única qualificadora, o aumento sobre a pena-base será de um terço; quando forem três, de metade; e, quando forem duas, de dois quintos, ou seja, entre o mínimo e o máximo estipulados (TACrSP, RJDTACr17/128 e 137, 24/314)" (Delmanto, Celso e outros, in Código Penal Comentado, 5a. edição, Ed. Renovar, p. 326), totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Por fim, sendo dois os patrimônios atingidos, eis que subtraída a aliança de cada uma das vítimas, de rigor o emprego do concurso formal, aumentado-se a pena em 1/6, finalizando 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Réu Luiz Antônio da Cunha Júnior

Na primeira fase da dosimetria da pena, anoto que o acusado ostenta a prática de crime anterior (06/05/2015) a este fato (01/03/2016), com condenação (02/09/2019) e trânsito em julgado (14/09/2021) posteriores. Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso.

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso. Não há dúvidas de que a existência de condenações demonstra a personalidade deturpada, constituindo circunstância judicial desfavorável.

Ora, outro não é o fundamento da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, senão a presunção de inocência. Logo, nem de longe subsiste violação ao princípio,

se certa é a definitividade da sentença condenatória.

Nesse sentido: “2. Não há constrangimento ilegal na primeira etapa da dosimetria, pois a condenação definitiva, utilizada para exasperar a pena-base, decorre de fato anterior ao crime em análise, embora seu trânsito em julgado seja posterior. 3. Os antecedentes criminais dizem respeito a fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia, motivo pelo qual o fundamento deduzido pode ser considerado para caracterizar Maus Antecedentes” STJ, HC 349154 / SP, 28/04/2016.

E, de igual modo: “Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza Maus Antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido”. (RE 608718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 divulg. 08-04-2011 public. 11-04-2011).

Acerca das circunstâncias, evidente maior reprovabilidade da conduta do réu a prática da infração penal na residência das vítimas, local inviolável, que deveria ser espaço de segurança e tranquilidade. Além de ter praticado o crime durante período noturno, momento de maior vulnerabilidade.

Nesse sentido:

[...] III - A pena-base foi exasperada em 1 (um) ano, tendo em vista as seguintes circunstâncias que gravitam em torno do fato: i) delito perpetrado no interior da residência da vítima; ii) agente que se valeu de relações familiares para cometer o ilícito; iii) uso de dissimulação para a consecução do desiderato delitivo; e iv) ação dirigida por motivo de vingança. IV - Os elementos levados a efeito para justificar a exasperação da pena-base encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual não há se falar na inexistência de elementos inidôneos. [...] (HC n. 512.510/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 1º/8/2019 - GRIFADO).

[...] 3. In casu, o desvalor das circunstâncias do crime foi justificado em elemento concreto e não inerente ao tipo penal, qual seja, a prática delitiva dentro da casa da vítima. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.016.011/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2018 - GRIFADO).

[...] - Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar. [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.815/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 8/6/2021 - GRIFADO).

As vítimas apenas recuperaram parte dos bens subtraídos, suportando considerável prejuízo. Sobre a consequência da infração penal:

A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar à vítima (STF, RHC 117108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2013 - g.n).

Assim, diante dessas diretrizes, a pena será aumentada em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, pelos motivos já expostos durante a fundamentação desta sentença, presente as causas de aumento do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e arma de fogo, elevo a pena em 1/2, eis que “Quando houver uma única qualificadora, o aumento sobre a pena-base será de um terço; quando forem três, de metade; e, quando forem duas, de dois quintos, ou seja, entre o mínimo e o máximo estipulados (TACrSP, RJDTACr17/128 e 137, 24/314)”(Delmanto, Celso e outros, in Código Penal Comentado, 5a. edição, Ed. Renovar, p. 326), totalizando 08 anos de reclusão e 19 dias-multa.

Por fim, sendo dois os patrimônios atingidos, eis que subtraída a aliança de cada uma das vítimas, de rigor o emprego do concurso formal, aumentado-se a pena em 1/6,

finalizando 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Réu Luiz Antônio de Araújo

Na primeira fase da dosimetria da pena, anoto que o acusado ostenta a prática de crime anterior (06/05/2015) a este fato (01/03/2016), com condenação (30/09/2019) e trânsito em julgado (04/03/2021) posteriores. Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido à majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso.

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido à majoração da reprimenda com base em condenações definitivas, mesmo que o trânsito seja posterior ao fato criminoso. Não há dúvidas de que a existência de condenações demonstra a personalidade deturpada, constituindo circunstância judicial desfavorável.

Ora, outro não é o fundamento da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, senão a presunção de inocência. Logo, nem de longe subsiste violação ao princípio, se certa é a definitividade da sentença condenatória.

Nesse sentido: “2. Não há constrangimento ilegal na primeira etapa da dosimetria, pois a condenação definitiva, utilizada para exasperar a pena-base, decorre de fato anterior ao crime em análise, embora seu trânsito em julgado seja posterior. 3. Os antecedentes criminais dizem respeito a fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia, motivo pelo qual o fundamento deduzido pode ser considerado para caracterizar Maus Antecedentes” STJ, HC 349154 / SP, 28/04/2016.

E, de igual modo: “Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza Maus Antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido”. (RE 608718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 divulg. 08-04-2011 public. 11-04-2011).

Acerca das circunstâncias, evidente maior reprovabilidade da conduta do réu a prática da infração penal na residência das vítimas, local inviolável, que deveria ser espaço de segurança e tranquilidade. Além de ter praticado o crime durante período noturno, momento de maior vulnerabilidade.

Nesse sentido:

[...] III - A pena-base foi exasperada em 1 (um) ano, tendo em vista as seguintes circunstâncias que gravitam em torno do fato: i) delito perpetrado no interior da residência da vítima; ii) agente que se valeu de relações familiares para cometer o ilícito; iii) uso de dissimulação para a consecução do desiderato delitivo; e iv) ação dirigida por motivo de vingança. IV - Os elementos levados a efeito para justificar a exasperação da pena-base encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual não há se falar na inexistência de elementos inidôneos. [...] (HC n. 512.510/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 1º/8/2019 - GRIFADO).

[...] 3. In casu, o desvalor das circunstâncias do crime foi justificado em elemento concreto e não inerente ao tipo penal, qual seja, a prática delitiva dentro da casa da vítima. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.016.011/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2018 - GRIFADO).

[...] - Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar. [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.815/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 8/6/2021 - GRIFADO).

As vítimas apenas recuperaram parte dos bens subtraídos, suportando considerável prejuízo. Sobre a consequência da infração penal:

A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda

evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar à vítima (STF, RHC 117108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2013 - g.n).

Assim, diante dessas diretrizes, a pena será aumentada em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, pelos motivos já expostos durante a fundamentação desta sentença, presente as causas de aumento do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e arma de fogo